

التاريخ : 2024/03/04

LYSAL/5915/2024

الموضوع / عقد إتفاق

إنه في يوم الاثنين الموافق 2024/03/04 فيما بين كلاً من :

(1) السادة / الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.و.)

ويمثلها في هذا العقد السيد / راشد المنيع / بصفته المدير العام (طرف أول)

وعنوانها الفروانية شارع علي فهد الدولية - مجمع الحرينج التجاري ميزانين مكتب (1)

تليفون : 24774700 داخلي : 705 فاكس : 24729520

(2) السادة / جمعية جابر الاحمد التعاونية (طرف ثاني)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد اتفقا على الآتي :

التمهيد : لما كان الطرف الأول يمتلك الحق في توزيع العديد من منتجات المواد الغذائية ولرغبة الطرف الأول في عرض وبيع هذه المنتجات لدى مواقع الطرف الثاني وانطلاقاً من مبدأ التعاون الوثيق فيما بين الطرفين لتقديم أفضل خدمة لرواد ومستهلكي الطرف الثاني فقد إتفق الطرفان علي إبرام هذا العقد لتدعيم الأنشطة التسويقية لجميع أصناف ومنتجات الطرف الأول علي النحو التالي :-

البند الأول: تواجد أدوات الطرف الأول لدى أسواق وأفرع الطرف الثاني كما يلي:

المكان	البيانات
السوق المركزي (2) قطعة (6)	- عدد (1) جزيرة مساحة اجمالية 14 متر (5.5 متر من كل اتجاه + 2 جندولة) لمنتجات ليز وفريوتلي وصن بايتس، شامل تركيب المواد الدعالية والاضاءة.
السوق المركزي (1) قطعة (1)	- عدد (2) متر طولي برف الشيبسي الرئيسي من أعلى الرف الى أسفله . - عدد (1) استاند 60 سم طولي لعرض منتجات صن بايتس . - عدد (1) طبلية 1x1 متر لعرض منتجات الشركة.
السوق المركزي (5) قطعة (5)	- عدد (2) متر طولي برف الشيبسي الرئيسي من أعلى الرف الى أسفله . - عدد (1) استاند 60 سم طولي لعرض منتجات صن بايتس . - عدد (1) استاند 50 سم طولي لعرض منتجات استاكس . - عدد (1) طبلية 1x1 متر لعرض منتجات الشركة.
السوق المركزي (7) قطعة (7)	- عدد (1) متر طولي برف الشيبسي الرئيسي من أعلى الرف الى أسفله . - عدد (1) طبلية 1x1 متر لعرض منتجات الشركة.
سوق المطلاخ المركزي	- عدد (2) متر طولي برف الشيبسي الرئيسي من أعلى الرف الى أسفله .
جميع الفروع والأسواق الأخرى	- عدد (2) استاند 1 متر طولي بفتة الشيبس الرئيسي من أعلى الرف الى أسفله . - عدد (1) استاند 60 سم صن بايتس + عدد (1) استاند 50 سم استاكس

البند الثاني: مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ في 2024/01/01 وتنتهي في 2024/12/31 قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر

بعدم رغبته في التجديد كتابيا قبل شهر من تاريخ الإنتهاء.





الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.م.ع.)

United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs

إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة للمصنوعات الغذائية
A Subsidiary Of The United Beverage Company K.s.c.c

البند الثالث : قيمة هذا العقد نسبة خصم 8% من صافي المبيعات تدفع من الطرف الأول للطرف الثاني عن طريق إشعار خصم من الحساب على أربعة دفعات سنوية ولا يوجد أي خصومات أو مجاني غير المذكور أعلاه .
- وفي حالة تحقيق الطرف الثاني الهدف السنوي سيتم دفع 2% من قيمة الهدف المذكور كما هو موضح بالجدول أدناه :

الفئة	الهدف السنوي	دعم تحقيق الهدف السنوي
ليز	120,000 د.ك	2%
فريتولي	10,000 د.ك	

البند الرابع: يحق للطرف الأول تغيير السعر أو الحجم أو الشد لأي من العبوات التابعة له وكذلك تغيير الصنف أو نسب الخصم حسب متغيرات السوق دون الرجوع إلى الطرف الثاني . وتطبق عليه جميع شروط العقد كما يحق للطرف الأول إلغاء أو وقف أي صنف من الأصناف المذكورة بالعقد إذا كان هناك قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن إرادة الطرف الأول تحول دون توفير هذه الأصناف ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي شيء من جراء ذلك.

البند الخامس: إن انفسخ العقد أو الإخلال بينوده من قبل الطرف الثاني (الجمعية) يعطي الحق للطرف الأول بإسترداد المبالغ المدفوعة والمطالبة عن المدة التي ترفع بها أي من أدوات البيع الخاصة بالطرف الأول.

البند السادس: يمنع منعاً باتاً إستخدام مساحات الشركة من قبل مستوحي الأسواق والفروع لغير منتجات الشركة.

البند السابع: يقوم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني فترة سماح للسداد عن قيمة الفواتير المشتراة لفترة خمسة وأربعين يوماً، ويتم بعدها تقديم كشف حساب للفواتير المشتراة خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن يتم الدفع خلال أسبوعين من تاريخ تسليم كشف الحساب.

البند الثامن: في حالة تأخر الطرف الثاني (الجمعية) عن سداد المبالغ المستحقة للطرف الأول بعد تسليم كشف الحساب طبقاً للبند السابق يحق للشركة إعادة النظر بمبالغ الدعم المذكورة بالبند الثالث ووقف التوريد للجمعية بعد توجيه إخطار كتابي للجمعية لتلافي الملاحظات المذكورة.

البند التاسع: لا يجوز للطرف الثاني إجراء خصومات من الحساب أو تسجيل إشعارات بضاعة مرتجعة أو أي إشعارات أخرى دون موافقة الطرف الأول ولا تكون نافذة في حق الطرف الأول إلا بموجب إخطار بالبريد على العنوان الموضح بجوار إسم الطرف الأول.

البند العاشر: لا يحق للجمعية تغيير سعر بيع المنتج إلا بموافقة الشركة كتابياً.

البند الحادي عشر: إتفق الطرفان على أن بنود هذا العقد سرية لا يجب أن يطلع عليها طرف ثالث.

البند الثاني عشر: لا يجوز تعديل العقد إلا بإتفاق الطرفين على أن يقوم الطرفان بالتوقيع بجوار التعديل ولا يعتد بأي إجراء يخالف ذلك .

البند الثالث عشر: لا يعتد بهذا العقد ولا يكون نافذاً بينوده إلا بعد توقيع كلا الطرفين عليه

البند الرابع عشر: هذا العقد يلغي أي عقد سابق وتختص محاكم الكويت علي اختلاف درجاتها بالفصل في أي نزاع ينشأ بسبب تنفيذ هذا العقد .

الطرف الثاني

جمعية جابر الأحمد التعاونية

الطرف الأول

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.م.ع.)

جمعية مدينة جابر الأحمد
رئيس مجلس الإدارة
فهد جمعان الهزاع



Farwaniya , Ali Fahad Al-Dwailah St. , Al Khurainej Commercial Complex , Mezzanine- office:1

الفروانية - شارع علي فهد الدويلة - مجمع الميرنج التجاري ميزانين مكتب (1)

Tel : 24774704 , 24774783 Fax: 24729520

هاتف : 24774783 , 24774704 فاكس : 24729520

Email : Sales.lays@unibevkw.com

FDI

١٥ ٢٤

١٤